



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/983/2026, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a una explotación porcina ubicada en el término municipal de Peñafiel (Valladolid), titularidad de un particular, como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 4 (MNS 4). Expte.: 067-26-MNSVA.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina ubicada en el término municipal de Peñafiel (Valladolid), titularidad de Miguel Ángel Santos Repiso y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina ubicada en la parcela 5.068 del polígono 17 del término municipal de Peñafiel (Valladolid), titularidad de Miguel Ángel Santos Repiso y con código PRTR 8199, se encuentra en funcionamiento afectada por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

- Orden de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede Autorización Ambiental a D. Miguel Ángel Santos Repiso para el proyecto de ampliación y cambio de orientación productiva de explotación porcina de cebo de 3.700 cerdos ubicada en el término municipal de Peñafiel (Valladolid). BOCyL n.º 43 de 03/03/2008.

Modificada por:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo</i>
Resolución de 3 de abril de 2019	BOCyL n.º 72 de 12/04/2019.	Revisión de oficio. Adaptación a las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Expte.: 097-18-ROVA.

(1) Motivo: AA – Autorización ambiental. RO – Revisión de oficio.

Segundo.– En fecha 26 de mayo de 2026, tiene entrada la comunicación de Miguel Ángel Santos Repiso, con NIF ****7736**, de una modificación no sustancial (MNS 1) de la autorización ambiental de la explotación porcina referenciada, consistente en la construcción de una nueva nave de 624 plazas para cerdos de cebo de 20 a 110 kg sin modificación de las plazas autorizadas.

Tercero.– Consta informe favorable de la Sección de Sanidad y Protección Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, emitido en fecha 5 de junio de 2026, en aquellos aspectos que conciernen a la modificación no sustancial n.º 1.

Cuarto.– En fecha 11 de septiembre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios comunicados.

Quinto.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Peñafiel (Valladolid), titularidad de Miguel Ángel Santos Repiso, como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León).

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de Reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que no hay modificaciones no sustanciales posteriores a la revisión de oficio de la autorización ambiental.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 1, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1) consiste en:

- Construcción de nueva nave de cebo de 624 plazas para cerdos de cebo de 20 a 110 kg, de 540,65 m².

Vista la documentación, en fecha 11 de septiembre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 1) en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental

Tercero.– Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Orden de 31 de enero de 2008, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 11 septiembre de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede Autorización Ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Peñafiel (Valladolid), titularidad de Miguel Ángel Santos Repiso, como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 1 (MNS 1), en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.– DATOS DEL CENTRO								
Denominación del centro			Miguel Ángel Santos Repiso					
Empresa/persona física titular de las instalaciones			Miguel Ángel Santos Repiso					
Domicilio social			Avenida Manzanillo, n.º 2, 47300–Peñafiel (Valladolid)					
Actividad	Explotación porcina de cerdos de cebo con 3.000 plazas de 20 a 110 kg.				UGM	360		
DNI/NIF/NIE	****7736**	N.º PRTR	8199		NIMA	4700009014		
Ubicación de la instalación								
Provincia	Valladolid	Municipio	Peñafiel			Código postal	47300	
Ref. catastral	47115A017050680000RK	Polígono / Parcela	17/ 5.068		Paraje	Alamare		
Coordenadas								
UTM X(m)	406737		UTM Y(m)	4602917	HUSO	30	Datum	ETRS89
Superficie parcela	49.302 m²		Superficie construida	4.904,12 m²		Superficie útil	- m²	

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Explotación porcina de cebo con 3.000 plazas de cerdos de 20 a 110 kg
Instalaciones principales	• Nave de cebo 1 de 1.258,40 m². Anexo de nave 1 de 258,00 m². • Nave de cebo 2 de 640,00 m². • Nave de cebo 3 de 211,00 m². • Nave de cebo 4 de 375,00 m². • Nave de cebo 5 de 782,08 m². • Nave de cebo 6 de 540,65 m². • Balsa de purines de 2.879 m³.
Instalaciones auxiliares	• Oficinas y vestuarios. • Lazaretos. • Almacenes. • Muelles de carga y descarga. • Depósito de agua. • Sondeo. • Centro de transformación. • Vado sanitario. • Cierre perimetral.



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 25 de septiembre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO